

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חילי טרופר

פ/25/2624

הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון – עידוד הפחתת שימוש בזיקוקי די-נור), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 16א – 1. בתקופה של שלוש שנים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את חוק למניעת הוראת שעה מפגעים, התשכ"א–1961¹, כך שאחרי סעיף 16 יבוא :

"שימוש באמצעים 16א. משרד הפנים יקבע מבחנים לתמיכה ברשויות חלופיים לזיקוקין מקומיות המחליפות שימוש בזיקוקין די-נור באירועי יום העצמאות, באמצעים שקטים אחרים די-נור שנועדו להשגת רושם (אפקט) חזותי דומה ; סכום התמיכה יחולק לפי מבחנים שוויוניים, ויהיה בשיעור של עד 25% מההוצאות שהוציאה הרשות לטובת הפעלתם של אמצעים אלה ; בסעיף זה, "זיקוקין די-נור" – כמשמעותם לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד–1954², ושקוטרם עולה על 40 מ"מ."

דברי הסבר

מופעי זיקוקים היא אחת הדרכים המקובלות בימינו לחגוג את אירועי יום העצמאות. אולם חגיגת אירועים בדרך זו יכולה להביא לפגיעה פוסט טראומטית בקרב פגועי נפש ובמיוחד אצל הלומי קרב. הדי פיצוץ הזיקוקים הנשמעים עלולים לעורר תופעות פוסט טראומטיות הכוללות תמונות, הזיות, אשליות, פלשבקים וחלומות המשחזרים לפרטי פרטים את האירוע הטראומטי וגורמים לנפגע להרגיש כאילו הוא מתרחש מחדש. שימוש בזיקוקים בחגיגות יום העצמאות אף יכול להעצים את הפגיעה, עקב הסמיכות ליום הזיכרון שצוינו כרוך בדרך כלל בהתמודדות נפשית לא פשוטה להלומי קרב. על החברה הישראלית מוטלת מחויבות למצוא מענה לנושא זה, כך שחגיגות אירועי יום העצמאות יצוינו כראוי, אך יחד עם זאת לא יגרמו לפגיעה נפשית כבדה באנשים שמסרו נפשם עבור כלל החברה.

לפיכך, מטרת הצעת החוק היא לעודד את הרחבת השימוש באמצעים חלופיים לזיקוקי די-נור כדי למנוע, ככל הניתן, את הפגיעה הנפשית בהלומי קרב ובאנשים הסובלים מחרדות. לשם כך מבקשת הצעת החוק לקבוע כי משרד הפנים, בהתאם למבחנים שוויוניים, יתמוך ברשויות מקומיות שישתמשו

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 58.

² ס"ח התשי"ד, עמ' 64.

באמצעים שקטים במקום בזיקוקים באירועי יום העצמאות. תמיכה זו תהיה עד לשיעור של 25% מההוצאות שהוציאה הרשות לטובת הפעלת האמצעים החלופיים.

מוצע לקבוע כי הוראה זו תהיה בתוקף למשך שלוש שנים וזאת על מנת לבחון את השלכותיה טרם עיגונה כהוראת חוק קבועה.

הצעות חוק זהות הונחות על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/3071/24 ; פ/403/25).

הצעת החוק זהה לפ/403/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)